

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 4 26 AM 11:20  
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

## GOBIERNO DE PUERTO RICO

20<sup>ma.</sup> Asamblea  
Legislativa

4<sup>ta.</sup> Sesión  
Ordinaria

## SENADO DE PUERTO RICO

### R. del S. 281

#### PRIMER INFORME PARCIAL CONJUNTO

*4 de septiembre*  
de agosto de 2026

#### AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Municipales y la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración, presentan ante este Alto Cuerpo su Primer Informe Parcial en torno a la R. del S. 281, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares.

#### ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 281 tiene como propósito "ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales y a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos, protocolos y planes de respuesta de la empresa LUMA Energy ante interrupciones en el servicio eléctrico en los municipios de Puerto Rico; examinar la efectividad de las medidas adoptadas, los tiempos de respuesta, la coordinación con las agencias gubernamentales y municipios, así como las consecuencias para los abonados; y para otros fines relacionados".

#### ALCANCE DEL INFORME

En este Primer Informe Parcial Conjunto se aborda la discusión en función del análisis y evaluación de la información recibida mediante los memoriales explicativos recibidos de LUMA Energy y del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), se identifican los asuntos que permanecen pendientes de diligenciar y adelanta hallazgos y recomendaciones preliminares.

De igual manera, además de los memoriales explicativos recibidos, las Comisiones tomaron conocimiento de información de carácter público que resulta pertinente, reseñadas en diversos medios de comunicación.

## ANÁLISIS

El 17 de abril de 2025, Puerto Rico sufrió una interrupción total del servicio que afectó a cerca del 90% de la población, aproximadamente 1.4 millones de clientes, tras la desconexión simultánea de las principales plantas de generación del sistema (Ecoportal, 17 de abril de 2025). En julio de 2025, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas notificó a LUMA, mediante una comunicación de 81 páginas, seis áreas críticas de incumplimiento contractual, entre ellas el manejo inadecuado de fondos federales de reconstrucción y deficiencias en el manejo de vegetación cerca de líneas eléctricas (Univisión Puerto Rico, 23 de julio de 2025; El Vocero de Puerto Rico, 23 de julio de 2025). Esa misma comunicación advirtió que la duración de las interrupciones había aumentado 12% durante el último trimestre del año fiscal 2024-2025 (Univisión Puerto Rico, 23 de julio de 2025). El 11 de diciembre de 2025, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas presentaron una demanda solicitando que se declarara nula la extensión contractual de 2022 bajo la cual opera LUMA, como primera medida formal del gobierno para procurar la cancelación del contrato (Primera Hora, 11 de diciembre de 2025).

Un informe trimestral de LUMA ante el Negociado de Energía de Puerto Rico correspondiente al cierre del año fiscal 2025-2026, según reseñado en la prensa local, refleja una leve mejoría en la frecuencia de interrupciones por cliente, de 8.02 a 7.98 interrupciones promedio, pero un aumento en su duración promedio, de aproximadamente 1,580 a 1,706 minutos por cliente al año (El Vocero de Puerto Rico, julio de 2026). Estos datos sugieren que, aunque los abonados experimentan apagones ligeramente menos frecuentes, cuando ocurren tienden a extenderse por más tiempo, lo cual es consistente con las preocupaciones que alcaldes y comunidades han planteado en la exposición de motivos de la Resolución sobre tiempos de restablecimiento del servicio.

Las Comisiones no adoptan estos datos como hallazgo propio; los consignan como contexto que subraya la pertinencia de verificar, mediante testimonio directo y documentación oficial, si los protocolos descritos por LUMA en su memorial se están cumpliendo en la práctica y si explican o no la tendencia observada en la duración de las interrupciones.

Como ya ha sido mencionado previamente, y como parte del trámite con relación a la R. del S. 281, la Comisión de Asuntos Municipales y la Comisión de Gobierno cursaron solicitud de memorial explicativo a LUMA Energy y al Negociado de Energía de Puerto Rico.



### A) Memorial Explicativo de LUMA Energy

LUMA Energy, mediante su vicepresidente de Asuntos de Gobierno y Política Pública, Michael A. Juarbe Laffitte, sometió un memorial de once páginas centrado en dos instrumentos, el Protocolo de Restauración del Sistema Eléctrico y el Plan de Respuesta ante Emergencias o "ERP", por sus siglas en inglés.

Sobre el primero, LUMA explica que la Sección 5.1 del Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución ("T&D OMA") le impone la obligación de establecer políticas, programas y procedimientos operacionales. En cumplimiento con una Resolución y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico del 31 de mayo de 2021, LUMA sometió veintinueve procedimientos operacionales entre 2021 y diciembre de ese año, incluyendo el procedimiento de arranque en frío o "Black Start", al cual el Negociado le confirió trato confidencial por tratarse de infraestructura crítica. El memorial describe el Protocolo de Restauración vigente en función de tres escenarios, interrupción súbita durante operación normal, ciclón tropical, y terremoto o tsunami; y de seis etapas operativas, desde la respuesta primaria hasta la conclusión del protocolo, que se revisan anualmente o según sea necesario.

Sobre el segundo instrumento, LUMA indica que la Sección 4.2(g) del T&D OMA le requiere mantener un Plan de Respuesta ante Emergencias guiado por el Marco Nacional de Respuesta federal, el Sistema Nacional de Manejo de Incidentes y el Sistema de Comando de Incidentes. La versión más reciente del mencionado Plan fue emitida el 29 de mayo de 2026 y se comparte anualmente con el Negociado de Energía de Puerto Rico, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la Oficina de la Gobernadora y ambos cuerpos legislativos. El memorial describe la clasificación de eventos en cinco tipos, del Tipo 5 (operaciones diarias normales) al Tipo 1 (emergencia catastrófica), y la estructura de coordinación interagencial mediante los Centros de Operaciones de Emergencia regionales del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), donde coordinadores de LUMA interactúan con los coordinadores municipales de emergencia.

LUMA documenta además su campaña "Emergency Preparedness 365", con más de 36,300 horas acumuladas de adiestramiento del personal en el Sistema de Comando de Incidentes, el uso de las plataformas WebEOC y Crisis Track, un simulacro de impacto directo de huracán categoría 5 realizado el 27 de febrero de 2026, la adquisición de 32 dispositivos satelitales de comunicación distribuidos incluyendo Vieques y Culebra, y la creación reciente de la posición de "Key Account Lead" dentro de su centro de manejo de emergencias para atender directamente las prioridades de municipios y clientes críticos.

El memorial cierra con cifras de su estrategia de comunicación con más de 670 publicaciones sobre averías, 300 sobre mejoras planificadas y 100 sobre relevos de carga durante el año fiscal 2025-2026.



### **B) Memorial Explicativo del Negociado de Energía de Puerto Rico**

El Negociado de Energía de Puerto Rico, mediante su presidente, Edison Avilés Deliz, sometió un memorial de cinco páginas que se distingue del de LUMA en un aspecto central, que en lugar de detallar sus propios protocolos, el Negociado le otorga "total deferencia" a la posición que a bien tenga emitir el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, por ser este el ente facultado por el Artículo 4.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", para desarrollar y mantener el Plan Estatal para el Manejo de Emergencias y coordinar las acciones de agencias estatales y municipios.

Asimismo, el memorial repasa las facultades del Negociado bajo la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como "Ley de Transformación y ALIVIO Energético", para reglamentar y fiscalizar la política energética, establecer estándares de confiabilidad y seguridad, y fiscalizar la calidad del servicio eléctrico, pero aclara que el desarrollo de los planes de emergencia para el restablecimiento de servicios esenciales no es una función que la ley le asigne al Negociado de Energía de Puerto Rico, sino al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. No obstante, el Negociado de Energía de Puerto Rico hace constar dos datos relevantes para la investigación:

- 1) que LUMA le somete anualmente un informe sobre su preparación para emergencias, cuya versión más reciente coincide con el Plan de Respuesta ante Emergencias del 29 de mayo de 2026 referido por LUMA;
- 2) y que el propio Negociado de Energía de Puerto Rico preparó un protocolo guía sobre manejo de emergencias en el caso NEPR-MI-2019-0006, el cual sometió a las Comisiones bajo reserva de confidencialidad por contener manuales y protocolos de seguridad sensibles, con instrucción expresa de que no sea publicado, difundido ni remitido a personas ajenas al Senado o a esta investigación.

Incluso, como asunto de forma, que al citar el texto de la R. del S. 281 en la página 2 de su memorial, el Negociado de Energía de Puerto Rico reprodujo el propósito de la Resolución mencionando únicamente a la "Comisión de Gobierno", sin incluir a la Comisión de Asuntos Municipales. El texto aprobado en votación final, según surge de la copia oficial de la Resolución ante estas Comisiones, ordena la investigación a ambas Comisiones conjuntamente. Aunque se trata de una imprecisión menor en la cita del Negociado de Energía de Puerto Rico que no tiene efecto sustantivo alguno sobre el mandato investigativo, pero se deja consignada para el récord.

### **C) Documentos Adicionales del Expediente Regulatorio en el Caso NEPR-MI-2019-0006**



Además de los dos memoriales explicativos, estas Comisiones tuvieron acceso a tres documentos del expediente que LUMA ha sometido ante el Negociado de Energía de Puerto Rico en el caso NEPR-MI-2019-0006, el mismo caso bajo el cual LUMA tramita anualmente su Plan de Respuesta ante Emergencias, y que el memorial de LUMA invoca sin reproducir.

**1) La Moción en Cumplimiento con la Resolución y Orden del 20 de junio de 2025 (sometida el 15 de diciembre de 2025).**



Mediante Resolución y Orden del 20 de junio de 2025, el Negociado de Energía de Puerto Rico había reconocido los Planes de Respuesta ante Emergencias sometidos por LUMA, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica para el año 2025 al amparo de la Sección 6(m) de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", y ordenó a esas entidades someter un borrador del Plan de Manejo ante Emergencias 2026 a más tardar el 15 de diciembre de 2025 para iniciar un proceso de revisión interactiva previo a la versión final. En cumplimiento de esa orden, LUMA sometió la moción junto con un borrador de trabajo del Plan. La moción, a diferencia de su anejo, es un documento público del expediente administrativo el cual detalla trece áreas de mejora implementadas respecto al ciclo anterior, entre ellas el refinamiento de los tiempos estimados de restauración, pruebas del sistema de manejo de averías, la creación de una Junta de Revisión Posterior a la Acción dentro de la plataforma WebEOC, reuniones de coordinación con los alcaldes de San Juan y Aibonito, la actualización mensual del registro de clientes con equipo de soporte vital, y varios contratos para personal de "call center", transporte aéreo y evaluación de daños.

Dos de esos trece puntos merecen atención particular a la luz de los propósitos de la R. del S. 281. Primero, la moción reconoce que el esfuerzo para establecer acuerdos intergubernamentales de manejo de vegetación con los municipios se pausó por restricciones presupuestarias y una revisión de prioridades respecto a proyectos de FEMA, luego de que revisiones externas recomendaran dividir el acuerdo consolidado en cuatro acuerdos separados según la fuente de fondos. Segundo, la moción documenta la eliminación de la posición de Líder de la Unidad de Coordinación Municipal del apéndice de asignación de responsabilidades del Plan de Manejo ante Emergencias, justificada únicamente como un ajuste "*para reflejar el protocolo de comunicación municipal*", sin mayor explicación. Ambos puntos inciden directamente sobre el mandato de la Resolución de examinar la coordinación de LUMA con los municipios y ameritan que se le solicite a LUMA una explicación específica.



**2) El Anejo 1 de esa moción – Plan de Respuesta ante Emergencias (ERP) 2026, Versión Borrador (Confidencial).**



Este documento sí fue sometido e identificado con un sello indicando "CONFIDENCIAL". LUMA solicitó que se le confiriera trato de secreto industrial al amparo de la Sección 6.15 de la Ley 57-2014 (22 L.P.R.A. § 1054n), la Ley de Protección de Secretos Industriales y Comerciales de Puerto Rico (Ley 80-2011, 10 L.P.R.A. §§ 4131-4144), y la Política sobre el Manejo de Información Confidencial del NEPR (CEPR-MI-2016-0009), invocando además la jurisprudencia del Tribunal Supremo en *Ponce Adv. Med. v. Santiago González*, 197 DPR 891, 901-02 (2017), sobre el alcance del privilegio de secreto industrial. A base de la tabla de contenido pública del propio documento, que en sí misma no revela información competitivamente sensible, el Plan Base cubre las áreas usuales de un plan de manejo de emergencias bajo el estándar del Sistema de Comando de Incidentes con propósito y alcance, situación y supuestos, misión y Líneas de Vida Comunitarias, clasificación de eventos, organización y responsabilidades, coordinación, comunicaciones, finanzas, adiestramiento y mantenimiento del plan; y se complementa con ocho anejos por tipo de amenaza (restauración de apagones mayores, incendios, terremotos, tiempo severo, ciberseguridad y terrorismo, activación, comunicaciones y adiestramiento). Este informe no reproduce, resume ni describe el contenido operacional específico de esos anejos, precisamente porque ese es el contenido que LUMA ha designado como secreto industrial y que el Negociado de Energía de Puerto Rico mantiene fuera del alcance público conforme a su política de confidencialidad.

**3) La Moción Sometiendo el Informe Anual de LUMA bajo la Sección 6(m) de la Ley 83 de 1941 (sometida el 29 de mayo de 2026), con sus Anejos 1 y 2.**

Este es un documento distinto al anterior, aunque relacionado. Es la versión final, ya no borrador, del mismo Plan de Respuesta ante Emergencias, que la Sección 6(m) de la Ley 83 de 1941, según enmendada (22 L.P.R.A. § 196(m)), obliga a LUMA a entregar, a más tardar el 31 de mayo de cada año, directamente al Gobernador, al Negociado de Energía de Puerto Rico y a ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa. El Anejo 1 es un resumen ejecutivo de los cambios al Plan de Manejo ante Emergencias; el Anejo 2 es el Plan Base final junto con sus ocho anejos, en la misma estructura reseñada en el párrafo anterior. A diferencia del borrador de diciembre, la copia de este informe final que obra ante estas Comisiones no exhibe la marca "CONFIDENCIAL" ni restricción de distribución alguna, lo cual es consistente con que el propio NEPR, al remitir su memorial explicativo el 18 de junio de 2026, adjuntara este informe sin la reserva de confidencialidad.



que sí hizo constar expresamente para su propio protocolo guía. Ello sugiere que esta versión final se rige por el mandato de divulgación directa a la Legislatura de la Ley 83, distinto y hasta cierto punto independiente del expediente de confidencialidad que gobierna el borrador ante el Negociado de Energía de Puerto Rico.



Aun así, en las Comisiones no se da por sentado que la ausencia de una marca de confidencialidad en la copia recibida agote el análisis. Es contenido de infraestructura crítica del sistema eléctrico, y su tratamiento prudente no depende únicamente de si existe o no una designación formal de secreto industrial. Por esa razón, este informe se limita también respecto al Anejo 2 de este informe final a describir su estructura general por epígrafes tales como introducción, revisiones al Plan de Manejo ante Emergencias, adiestramiento y preparación, respuesta a peligros, operaciones del sistema durante una emergencia, manejo de vegetación, y reconstrucción y resiliencia del sistema T&D, sin reproducir el contenido operacional específico bajo esos epígrafes.

Sobre el “*fundamento jurídico sobre el manejo de esta información*”, el privilegio de secreto industrial reconocido en la Regla 513 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico (32 L.P.R.A. Ap. VI) permite a su titular negarse a divulgarlo y evitar que terceros lo hagan, salvo que ese ejercicio tienda a encubrir un fraude o conducir a una injusticia; y si un tribunal ordena la divulgación, deben adoptarse las medidas de resguardo que correspondan para proteger al titular. La Ley de Datos Abiertos de Puerto Rico (Ley 122-2019, Art. 4(ix) y 4(x)) exime igualmente de divulgación pública los secretos industriales y la información comercial cuya revelación cause daño competitivo. Ninguna de estas disposiciones despoja a la Asamblea Legislativa de su poder investigativo reconocido en *Hernández Agosto v. Romero Barceló*, 112 DPR 407, 428 (1982), sino que fija el modo en que ese poder debe ejercerse frente a información privilegiada con acceso reservado, en este caso, a las Comisiones, y sin traslado a la versión pública del informe.

#### **REFERENCIAS SOBRE EL MARCO LEGAL APLICABLE CON RELACIÓN A LOS PROPÓSITOS DE ESTA INVESTIGACIÓN**

- 1) Ley Núm. 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”

La Ley 57-2014 crea al Negociado de Energía de Puerto Rico como el ente independiente y especializado encargado de reglamentar, supervisar y fiscalizar la política energética de Puerto Rico. Entre sus facultades relevantes a esta investigación están establecer mediante reglamento las normas de política pública sobre las compañías de servicio eléctrico y toda transacción, acción u omisión que

incida sobre la red eléctrica; fiscalizar la calidad, eficiencia y confiabilidad del servicio provisto por cualquier compañía de energía certificada; y establecer e implementar los reglamentos y acciones regulatorias necesarias para garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad y razonabilidad en tarifas del sistema eléctrico. Estas facultades explican por qué es el Negociado de Energía de Puerto Rico, y no el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, quien recibe y evalúa los procedimientos operacionales e informes de preparación que somete LUMA, aun cuando no sea el Negociado de Energía de Puerto Rico quien diseñe la política de manejo de emergencias del Estado.

**2) Ley 20-2017, según enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico"**

El Artículo 5.04 de la Ley 20-2017, *supra*, al cual ambos memoriales explicativos hacen referencia, establece que corresponde al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres el desarrollar y mantener al día un Plan Estatal para el Manejo de Emergencias, conocido también como el Puerto Rico All-Hazards Plan, y coordinar los esfuerzos de las agencias estatales y los municipios en todas las fases del manejo de emergencias y desastres. El Plan Estatal, aprobado por la persona que ocupe el cargo de gobernador de Puerto Rico, es el instrumento que identifica las Líneas de Vida Comunitarias Críticas y organiza las Funciones de Apoyo en Emergencias a través de las cuales se canaliza la coordinación entre LUMA, los municipios y el resto del aparato gubernamental durante una interrupción del servicio. Esta es, precisamente, la posición cuya deferencia solicita el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y para lo cual se le requerirá comparecencia.

**3) El Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de T&D ("T&D OMA")**

El T&D OMA es el contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y LUMA que delega en esta última la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución. No es una ley, sino el instrumento contractual del cual derivan directamente las obligaciones de LUMA de mantener un Protocolo de Restauración (Sección 5.1) y un Plan de Respuesta ante Emergencias (Sección 4.2(g)). Su relevancia para esta investigación es doble, por un lado, fija el estándar contractual contra el cual debe medirse el desempeño de LUMA; por otro, cualquier incumplimiento documentado de sus disposiciones tendría implicaciones que exceden el ámbito de esta Resolución y alcanzan el proceso judicial que el Gobierno de Puerto Rico inició contra LUMA.



## **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL PROCESO INVESTIGATIVO**

Fuera de las comparecencias recibidas, las Comisiones tomaron conocimiento de información de carácter público que resulta pertinente para dimensionar la urgencia de la investigación ordenada por la R. del S. 281. Se recoge a continuación con su debida atribución.

El 17 de abril de 2025, Puerto Rico sufrió una interrupción total del servicio que afectó a cerca del 90% de la población, aproximadamente 1.4 millones de clientes, tras la desconexión simultánea de las principales plantas de generación del sistema, según reportes de prensa de ese momento. En diciembre de 2025, el Gobierno de Puerto Rico presentó una demanda contra LUMA como primera medida para intentar cancelar su contrato, tras documentar en una comunicación de 81 páginas seis áreas críticas de incumplimiento que incluyen el manejo de fondos federales de reconstrucción, deficiencias en el manejo de vegetación cerca de líneas eléctricas y el aumento en la duración de las interrupciones del servicio.

Un informe trimestral de LUMA ante el Negociado de Energía de Puerto Rico correspondiente al cierre del año fiscal 2025-2026, según reseñado en la prensa local, refleja una leve mejoría en la frecuencia de interrupciones por cliente, de 8.02 a 7.98 interrupciones promedio, pero un aumento en su duración promedio, de aproximadamente 1,580 a 1,706 minutos por cliente al año. Estos datos sugieren que, aunque los abonados experimentan apagones ligeramente menos frecuentes, cuando ocurren tienden a extenderse por más tiempo, lo cual es consistente con las preocupaciones que alcaldes y comunidades han planteado en la exposición de motivos de la Resolución sobre tiempos de restablecimiento del servicio.

Estas Comisiones no adoptan estos datos como hallazgo propio; los consigna como contexto que subraya la pertinencia de verificar, mediante testimonio directo y documentación oficial, si los protocolos descritos por LUMA en su memorial se están cumpliendo en la práctica y si explican o no la tendencia observada en la duración de las interrupciones.

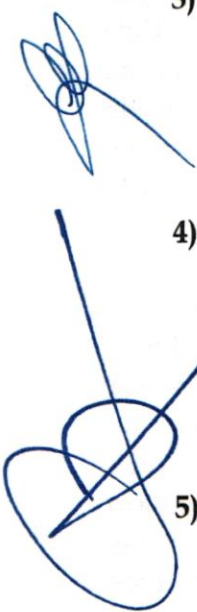
## **HALLAZGOS PRELIMINARES**

Sobre la base de la información recibida hasta el momento de redactar este Informe, las Comisiones adelantan los siguientes hallazgos, sujetos a las vistas y la evidencia adicional que se recopile:

- 1) LUMA cuenta con protocolos escritos exigidos contractualmente, el Protocolo de Restauración y el Plan de Respuesta ante Emergencias, que fueron sometidos al Negociado de Energía de Puerto Rico y actualizados más recientemente el 29 de



mayo de 2026. Lo que resta por evaluar es su efectividad práctica durante eventos reales, particularmente en cuanto a tiempos de restablecimiento por municipio.

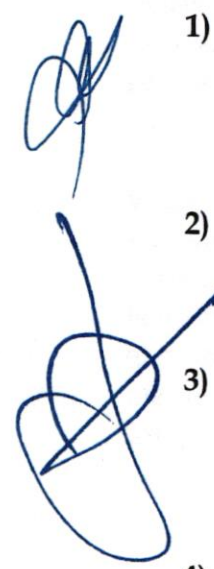
- 
- 2) El Negociado de Energía de Puerto Rico ejerce función de recibo, evaluación y, en su momento, trato confidencial de los procedimientos operacionales de LUMA, pero no es la agencia que fija la política de manejo de emergencias del Estado. Esa función recae en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres conforme al Artículo 5.04 de la Ley 20-2017, *supra*.
  - 3) Ni LUMA ni el Negociado de Energía de Puerto Rico se expresan sobre la efectividad, eficiencia o si resulta adecuado el Plan Estatal para el Manejo de Emergencias ni sobre cómo el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres evalúa el desempeño de LUMA como socio de las Líneas de Vida de Energía dentro de ese Plan.
  - 4) La información más sensible para evaluar la capacidad real de respuesta de LUMA, el procedimiento de "Black Start" y el protocolo guía del Negociado de Energía de Puerto Rico bajo el caso NEPR-MI-2019-0006 tiene trato confidencial por razones de seguridad de infraestructura crítica. Cualquier evaluación de estos documentos por las Comisiones deberá hacerse en sesión ejecutiva, conforme a la reserva solicitada.
  - 5) El contexto público sobre el aumento en la duración promedio de las interrupciones y el litigio contractual iniciado por el Gobierno contra LUMA no ha sido, hasta ahora, objeto de comparecencia directa de las partes involucradas ante las Comisiones, aun cuando incide directamente sobre la materia que ordena investigar la R. del S. 281.
  - 6) El expediente regulatorio del caso NEPR-MI-2019-0006 revela dos asuntos concretos de coordinación municipal que el memorial de LUMA no menciona, primero, la pausa del esfuerzo para suscribir acuerdos intergubernamentales de manejo de vegetación con los municipios, y, segundo, la eliminación de la posición de Líder de la Unidad de Coordinación Municipal del organigrama de asignación de responsabilidades del Plan. Ambos ameritan explicación directa de LUMA por incidir sobre la coordinación municipal que la R. del S. 281 ordena examinar.
  - 7) LUMA sostiene ante el Negociado de Energía de Puerto Rico dos mecanismos de confidencialidad distintos para esencialmente el mismo documento. Uno de ellos es el borrador del Plan 2026, sometido el 15 de diciembre de 2025, el cual está sellado bajo reclamo de secreto industrial, mientras que la versión final del mismo Plan, sometida el 29 de mayo de 2026 directamente a la Legislatura conforme al mandato de la Sección 6(m) de la Ley Núm. 83 de 1941, no exhibe esa misma marca de confidencialidad en la copia ante estas Comisiones. LUMA no ha explicado esta



distinción, por lo que se le requerirá que la aclare antes de que el informe final le asigne un nivel de reserva u otro a cada documento.

### ASUNTOS PENDIENTES DEL TRÁMITE INVESTIGATIVO

Para completar el mandato de la R. del S. 281, las Comisiones identifican las siguientes gestiones pendientes:

- 
- 1) Citar al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres a someter memorial explicativo y comparecer en vista pública, dado que tanto LUMA como el Negociado de Energía de Puerto Rico remiten a esa agencia como la entidad rectora del Plan Estatal para el Manejo de Emergencias.
  - 2) Solicitar a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Genera PR su comparecencia, en tanto el Protocolo de Restauración de LUMA depende de la coordinación con ambas entidades para la energización y sincronización del sistema eléctrico.
  - 3) Requerir a LUMA datos desagregados de los índices SAIDI y SAIFI por municipio y por región operacional, en lugar de las cifras agregadas a nivel de sistema citadas en su memorial, para poder evaluar las disparidades denunciadas por alcaldes en la exposición de motivos.
  - 4) Recibir testimonio de la Federación de Alcaldes y de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, así como de coordinadores municipales de manejo de emergencias, sobre su experiencia directa con el flujo de información de LUMA durante interrupciones recientes.
  - 5) Evaluar, de entenderse necesario, en sesión ejecutiva el protocolo guía sometido bajo confidencialidad por el Negociado de Energía de Puerto Rico y, de resultar pertinente y compatible con la reserva de seguridad solicitada, el procedimiento de "Black Start" de LUMA.
  - 6) Solicitar a LUMA que aclare por escrito el fundamento para tratar como confidencial el borrador del ERP 2026 (15 de diciembre de 2025) y no, aparentemente, la versión final del mismo Plan sometida el 29 de mayo de 2026 conforme a la Sección 6(m) de la Ley Núm. 83 de 1941, y que explique concretamente la pausa en los acuerdos intergubernamentales de manejo de vegetación y la eliminación de la posición de Líder de la Unidad de Coordinación Municipal.



### CONCLUSIONES

Con la información preliminar contenida en el expediente ante las Comisiones se establece que LUMA Energy opera bajo un marco documental de protocolos de restauración y respuesta a emergencias exigido por su contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica, y que dicho marco está sujeto a la revisión periódica del Negociado de Energía de Puerto Rico. Ese marco, sin embargo, es solo una parte de lo que la R. del S. 281 ordena examinar. La Resolución no busca únicamente confirmar que existen protocolos en papel, sino evaluar su efectividad real, los tiempos de respuesta y la coordinación con los municipios y agencias gubernamentales, y las consecuencias para los abonados.

Sobre esos tres últimos asuntos, entiéndase efectividad, tiempos de respuesta y consecuencias para los abonados, el expediente actual es todavía insuficiente. La comparecencia del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres resulta indispensable antes de poder formular hallazgos definitivos, como lo reconoce el propio Negociado de Energía de Puerto Rico al deferirle la materia. Por esa razón, este informe se somete con carácter parcial, y las Comisiones reiteran su compromiso con esta investigación y, de ser necesario, se solicitará oportunamente una prórroga para completar el trámite investigativo.

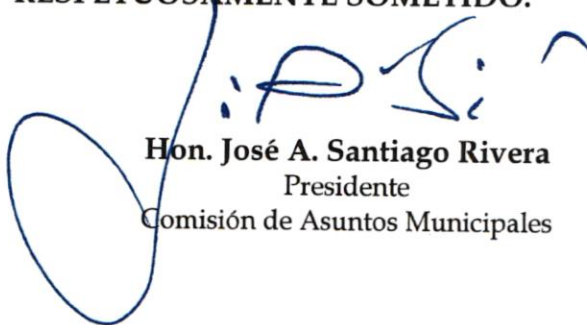
### RECOMENDACIONES PRELIMINARES

- 1) Continuar con la investigación conforme a la lista de gestiones pendientes descrita en los Asuntos Pendientes del Trámite Investigativo de este informe, priorizando la comparecencia del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres por ser el eslabón que falta para completar el cuadro regulatorio y operacional que rodea la respuesta de LUMA ante interrupciones.
- 2) Instruir al personal de récord de ambas Comisiones a coordinar una vista pública conjunta con LUMA, el Negociado de Energía de Puerto Rico, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración Desastres, la Autoridad de Energía Eléctrica y Genera PR, de forma que la coordinación interagencial descrita en el Plan de Manejo ante Emergencias pueda examinarse con todas las partes presentes en un mismo foro.
- 3) Solicitar a LUMA que, para la vista pública, prepare data comparativa de restablecimiento del servicio desagregada por los 78 municipios, incluyendo los eventos de Tipo 1 a 3 ocurridos durante los últimos dos años fiscales.
- 4) Cursar invitación formal a la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico para que sometan memorial explicativo desde la perspectiva municipal.

- 5) Mantener bajo estricta reserva de confidencialidad el protocolo guía sometido por el NEPR y cualquier información de infraestructura crítica que se reciba de LUMA, conforme a la solicitud de ambas entidades, sin perjuicio del derecho de las Comisiones a examinarla en sesión ejecutiva.
- 6) Evaluar, una vez recibido la información que supla el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración Desastres y de las demás entidades identificadas, si los hallazgos ameritan legislación adicional sobre protocolos de notificación a municipios o si bastará con las recomendaciones administrativas que surjan del informe final.

**POR TODO LO ANTES EXPUESTO**, la Comisión de Asuntos Municipales y la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en torno a la R. del S. 281, presentan ante este Alto Cuerpo su **Primer Informe Parcial Conjunto**.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.**



**Hon. José A. Santiago Rivera**  
Presidente  
Comisión de Asuntos Municipales



**Hon. Ángel Toledo López**  
Presidente  
Comisión de Gobierno